

नेपाल_सन्धि_ऐन_२०४७

English title: Nepal Treaty Act, 1990

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४७ । ०८ । ०१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४७ सालको ऐन नं. १६ । सन्धि सम्बन्धी कार्यवधिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको हस्ताक्षर, अनुमोदन, सम्मलिन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी कार्यवधि तथा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट संवधानको धारा १२९ बमोजमि मन्त्रपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसतिार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल सन्धि ऐन, २०४७” रहेको छ । (२) यो ऐन २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । (३) यो ऐन गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । संवत् २०४७ साल कार्तिक २३ गतेपछि नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धिको सम्बन्धमा लागू हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “सन्धि” भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठन बीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामाकरण गरिएको लिखित समेतलाई जनाउनेछ । (ख) “पूर्णाधिकार” भन्नाले सन्धि वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तमि मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रतिस्वीकार गर्न वा सन्धमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिई नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकार पत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सन्धि वार्ता गर्दा वा सन्धि हस्ताक्षर गर्दा आरक्षण राख्न वा त्यस्तो सन्धि सम्बन्धमा अन्य कुनै काम गर्न प्रदान गरेको अख्तियारी समेतलाई जनाउनेछ । (ग) “आरक्षण” भन्नाले बहुपक्षीय सन्धीलाई हस्ताक्षर गर्दा वा त्यस्तो सन्धिको अनुमोदन, सम्मलिन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा कुनै पक्षले सो सन्धिको कुनै प्रावधान आफूलाई लागू नहुने भनी गरेको घोषणा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्रावधानको व्याख्या कुनै पक्षले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी गरेको घोषणा समेतलाई जनाउनेछ । (घ) “सन्धि प्रतियोग” भन्नाले सन्धमा उल्लेख भएको रीत पुर्याई सन्धि सिमापूत गर्न गरेको घोषणा सम्झनु पर्छ । (ङ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । ३. सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार: (१) राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्री बाहेक अरू कसैले पूर्णाधिकार बना नेपाल वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न, सन्धिको अन्तमि मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रतिस्वीकार गर्न, त्यस्तो सन्धमा हस्ताक्षर गर्न वा आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै विदेशी राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठन नेपालको प्रतनिधित्व गर्ने नेपाली राजदूत वा नयिग प्रमुखले त्यस्तो राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गर्ने जुनसुकै वषियको सन्धि सम्बन्धमा र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन प्रतनिधिमण्डलका नेताबाट सो सम्मेलनमा गरिने सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तमि मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रतिस्वीकार गर्न सक्नेछ । ४. सन्धिको अनुमोदन तथा सम्मलिनको कार्यवधि: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संवधानको धारा २७९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका वषियका सन्धि बाहेक अन्य वषियका सन्धिहरू मध्ये अनुमोदन, सम्मलिन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने भनी व्यवस्था भएको सन्धीलाई अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु परेमा वा कुनै सन्धीमा सम्मलित हुन चाहेमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतनिधि सिभामा पेश गर्नु पर्दछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मलिन सम्बन्धी प्रस्ताव केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतनिधि सिभामा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतनिधि सिभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि नेपाल सरकारले सो सन्धमा भएको व्यवस्था बमोजमि अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मलिनको सूचना सम्बन्धित पक्ष वा अधिकारीलाई दिनेछ । (४) कुनै अन्तर सरकारी संगठनको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो कुनै सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने सन्धि वा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुने सन्धिको हकमा त्यस्तो सन्धमा अनुमोदन, सम्मलिन, स्वीकृति वा समर्थनको व्यवस्था नगरिएको भए तापनि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । प्रतनिधि सिभाबाट प्रस्ताव पारित नभएसम्म नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वा नेपाल सरकार त्यस्तो सन्धिको पक्ष हुन सक्ने छैन । ५. केही खास सन्धिको अनुमोदन, सम्मलिन, स्वीकृति वा समर्थन: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संवधानको धारा २७९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका वषियका सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गराउनु पर्दा वा त्यस्तो सन्धमा सम्मलित हुने अनुमति प्राप्त

गरनु पर्दा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । सङ्घीय संसदमा प्रस्ताव पेश गरनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको सन्धिको सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । संवधानको धारा २७९ को उपदफा (२) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । सङ्घीय संसदबाट प्रस्ताव पारति भएपछि त्यस्तो सन्धिको अनुमोदन, सम्मलिन, स्वीकृति वा समर्थनको सूचना नेपाल सरकारले सो सन्धमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धति पक्ष वा अधिकारीलाई दनिछ । ६. नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धिलागू गर्न सक्ने: दफा ४ वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

संवधानको धारा २७९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका वषियका सन्धहरू बाहेक अन्य जुनसुकै वषियका सन्धमा नेपाल सरकारको नरिणयबाट हस्ताक्षर गरसिकेपछि त्यस्तो सन्धमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएको र त्यस्तो सन्ध स्वीकृत भएको मानिन्छ । ७. सन्धिको परतियाग वा नलिम्बन गर्न सकिने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएको सन्धमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो सन्धिलाई परतियाग गर्ने वा आंशकि वा पूरै नलिम्बन गर्ने वा नलिम्बन फुकुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र त्यस्तो सन्ध केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । संवधानको धारा २७९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएका वषियसँग सम्बन्धति भए सो सम्बन्धी जानकारी सङ्घीय संसदलाई र दफा ४ बमोजमिको भए सो सम्बन्धी जानकारी प्रतनिधिसभालाई दनि पर्नेछ । ८. सन्धिपश्चातदर्शी नहुने: सन्धमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सन्धिलाई पश्चातदर्शी प्रभाव दनि गरी लागू गरिने छैन । ९. सन्धिव्यवस्था कानुन सरह लागू हुने: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । प्रतनिधिसभा वा सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन, सम्मलिन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलति कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलति कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । प्रतनिधिसभा वा सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएको वा सम्मलिनको स्वीकृति पाएको तर नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धबाट नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वा नेपाल सरकार उपर कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानूनी व्यवस्था गरनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धिकार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउने कारबाही चलाउनु पर्दछ । १०. व्यवस्थापकि-संसद समक्ष पेश गरनुपर्ने: दफा ६ बमोजमि नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धहरूको सूचना केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । प्रतनिधिसभाको बैठक बसेको एक महीना भित्र जानकारीको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । प्रतनिधिसभामा पेश गरनु पर्नेछ । ११. सन्धि दर्ता गर्ने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

वा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धहरू मध्ये नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएका सन्धहरू सम्बन्धति अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयमा दर्ता गराउन सक्नेछ । १२. सन्धिप्रकाशन गरनु पर्ने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धहरू मध्ये नेपाल सरकारले उचित ठहर्याएका सन्धहरूको प्रामाणिक प्रत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति गरिनेछ । तर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । प्रतनिधिसभा वा सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन भएका सन्धहरू र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । प्रतनिधिसभा वा सङ्घीय संसदको नरिणयबमोजमि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वा नेपाल सरकार सम्मलित भएका सन्धहरू त्यसरी अनुमोदन, सम्मलिन, स्वीकृति वा समर्थन भएको मितिले साठी दनि भित्र अनिवार्य रूपले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति गरनु पर्नेछ । १३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । १४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज ।